

정 관

학 교 법 인 강 호 학 원

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 법인은 대한민국의 교육 이념과 설립자의 건학이념에 입각하여 중등교육 및 실업에 관한 전문교육을 실시함을 목적으로 한다.

제2조 (명칭) 이 법인은 학교법인 강호학원 (이하 “법인”이라 한다)이라 한다.

제3조 (설치학교) ① 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 강호항공고등학교를 설치·경영한다.

② 항공정비사 과정 전문교육기관 지정에 따른 강호항공고등학교 부설 강호항공기술교육원을 “항공정비사 전문교육기관 규정”에 따라 설치·운영한다.

제4조 (주소) 이 법인의 사무소는 전북특별자치도 고창군 고창읍 중거리당산로 78-22번지에 둔다.

제5조 (정관변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 정관변경 후 14일 이내에 전북특별자치도교육청에 보고한다.

제5조의2 (행동강령) 법인 및 학교운영에 있어서 모든 교직원(교원 및 사무직원 등)은 사학윤리강령과 사립학교 교직원 행동강령을 적용하여 준수한다.

제2장 자산과 회계

제1절 자 산

제6조 (자산의 구분) ① 이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.

- ② 기본재산은 별지 목록의 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.
- ③ 보통재산은 제2항에서 정하는 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제7조 (재산의 관리) ① 제6조 제2항의 규정에 의한 기본재산을 매도, 증여, 교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

② 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 따로 정한다.

제8조 (경비와 유지 방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실 및 수익사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제2절 회 계

제9조 (회계의 구분) ① 이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.

② 법인회계는 일반회계와 수익사업회계로 구분할 수 있다.

③ 제1항의 학교에 속하는 회계는 당해 학교의 장이 편성하되 학교운영위원회의 심의를 거친 후 이사회 의결을 거친 다음 학교의 장이 집행하고, 법인의 업무에 속하는 회계는 이사장이 집행한다.

④ 학교에 속하는 회계의 결산은 매 회계연도 종료 후 학교운영위원회의 심의를 거쳐야 한다.

제9조의2 (회계의 보고 및 공시) ① 법인은 매 회계연도 개시 전에 예산을, 매 회계연도 종료 후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.

② 제1항에 의한 법인 및 학교에 속하는 회계의 예산서(부속명세서 포함)는 매 회계연도 개시 5일 전까지, 결산서(부속명세서, 감사보고서 포함)는 매 회계연도 종료 후 3월 안에 각각 당해학교의 홈페이지에 게재하여 1년간 공개하여야 한다.

제10조 (예산외의 채무부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무 부담 또는 권리포기는 이사회 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조 (세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의 상환과 다음 연도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며, 이 적립금은 기본재산으로 한다.

제12조 (회계연도) 이 법인의 회계연도는 3월 1일부터 다음 연도 2월 말일까지로 한다.

제13조에서 제17조까지 삭제 (예산, 결산 자문회의)

제3장 기 관

제1절 임 원

제18조 (임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 8인(이사장 포함)
2. 감사 2인

제19조 (임원의 임기) ① 임원의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만 최초의 임원 반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다.

1. 이사의 임기는 4년이고 중임할 수 있다.
2. 감사 3년이고 1회에 한하여 중임할 수 있다.

② 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제20조 (임원의 선임방법) ① 이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다. 이 경우 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교 홈페이지에 상시 공개하여야 한다.

- ② 임기 전의 임원의 해임은 이사회 의결을 거쳐 해임하고, 관할청에 보고한다.
- ③ 임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.
- ④ 임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기개시 1개월 전에 관할청에 취임승인을 신청하여야 한다.

제21조 (임원선임의 제한) ① 이사정수의 반수 이상은 대한민국 국민이어야 한다.

- ② 이사회 구성에 있어서 각 이사 상호간에 「민법」 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 이사정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니된다.
- ③ 이사정수의 3분의 1 이상은 교육경험이 3년 이상 있는 자라야 한다.
- ④ 감사는 감사상호간 또는 이사와 「민법」 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 아니어야 한다.
- ⑤ 감사 중 1인은 개방이사추천위원회에서 추천한 인사를 선임한다.
- ⑥ 제5항의 감사 추천 등에 대하여는 제21조의3을 준용하되 추천인원은 단수로 한다.
- ⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재적이사 3분의2 이상의 찬성을 얻어야 한다.
 - 1. 관할청으로부터 임원취임승인이 취소된 날로부터 10년이 경과한 자
 - 2. 사립학교 교원으로 재직중 파면된 날로부터 10년이 경과한 자
 - 3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날로부터 6년이 경과한 자

제21조의2 (개방이사의 정수) 이 법인의 개방이사의 수는 이사정수의 4분의 1 이상으로 한다.

제21조의3 (개방이사의 선임과 자격) ① 법인은 개방이사 2인을 제21조의4에 따른 개방이사추천위원회(이하 ‘추천위원회’라 한다)에서 2배수 추천한 자 중에서 선임하여야 한다.

- ② 법인이 개방이사를 선임하고자 하는 때에는 선임사유가 발생한 날로부터 15일 이내(재적이사의 경우는 임기만료 전 3개월 이내)에 추천위원회에 선임대상자의 추천을 요청하여야 한다.
- ③ 제2항의 요청에 따라 추천위원회가 개방이사를 추천하는 때에는

학교발전을 위하여 공로가 있는 자 또는 학문과 덕성을 겸전한 자 중에서 학교의 건학이념을 구현할 수 있는 적임자를 추천하여야 한다.

④ 법인으로부터 추천요청을 받은 추천위원회는 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천하여야 한다.

⑤ 추천위원회는 강호항공고등학교 학교운영위원회에 두며 개방이사 추천절차 및 방법 등 필요한 사항은 추천위원회에서 따로 정한다.

⑥ 법인은 개방이사 선임 대상을 추천 요청할 때 제3항의 자격요건을 함께 제시할 수 있다.

제21조의4 (추천위원회) ① 추천위원회는 다음의 위원으로 구성한다. 다만, 위원정수는 5인으로 하고, 학교운영위원회에서 추천위원회 위원의 2분의 1을 추천하도록 한다.

1. 학교운영위원회 추천위원 : 3명

2. 이사회 추천위원 : 2명

② 추천위원회 의장은 위원의 호선으로 정한다.

③ 그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회 규정으로 정할 수 있다.

제21조의5 (임원의 당연퇴임 사유) 학교법인의 임원이 「사립학교법」 제22조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연히 퇴임된다. 다만, 「국가공무원법」 제33조제5호는 「형법」 제129조부터 제132조까지 및 직무와 관련하여 같은 법 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당하고, 「국가공무원법」 제33조제6호의2를 적용할 때 “공무원”은 “임원”으로 본다.(신설)

제22조 (이사장의 선출방법과 그 임기 등) ① 이사장은 이사의 호선으로 취임한다.

② 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

③ 이사장은 당해 학교법인이 설치, 경영하는 사립학교의 장은 겸할 수 없다.

제23조 (이사장 및 이사의 직무) ① 이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다.

② 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의·결정하며 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

제24조 (이사장 직무대행자 지정) ① 이사장의 유고(有故)시 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

② 이사장이 궐위되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제25조 (감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일
2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불미한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일
5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제26조 (임원의 겸직금지) ① 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만 학교의 장은 예외로 한다.

② 감사는 이사장, 이사 또는 학교법인의 직원(당해학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제2절 이 사 회

제27조 (이사회 구성 및 기능 등) ① 학교법인에 이사회를 둔다.

② 이사회는 이사로써 구성한다.

③ 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다.

1. 학교법인의 예산, 결산, 차입금 및 재산의 취득, 처분과 관리에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항

4. 임원의 임면에 관한 사항
 5. 법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임용(“임용”이란 신규채용, 승진, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 복직, 면직, 해임 및 파면을 말한다)에 관한 사항
 6. 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요사항
 7. 수익사업에 관한 사항
 8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항
- ④ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제28조 (이사회회의 개최 및 의결정족수) ① 이사회는 재적이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개최하지 못한다.

② 이사회는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사정수의 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

③ 이사회회의 회의는 이사가 동영상과 음성을 동시에 송수신하는 장치가 갖추어진 다른 장소에 출석하여 진행하는 원격영상회의의 방식에 의할 수 있다. 이 경우 해당 이사는 이사회에 출석한 것으로 본다.

제29조 (이사회회의 의결 제척 사유) 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신의 법인과 직접 관계되는 사항

제30조 (이사회회의 소집) ① 이사회는 이사장 또는 이사장 직무대행 이사가 소집하고 그 의장이 된다.

② 이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일 전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회회의 개최를 요구한 때에는 예외로 한다.

③ 이사장은 제1항에 따라 이사회를 소집할 때에는 학교홈페이지에 공지하여야 한다.

제31조 (이사회 소집 특례) ① 이사장은 다음 각 호의 1에 해당하는

소집요구가 있을 때에는 그 소집 요구일로부터 20일 이내에 이사회가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의소집통지를 하여야 한다.

1. 재적이사 반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
2. 제25조 제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

② 이사회 소집권자가 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일 이상 이사회 소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회를 소집할 수 있다. 다만, 소집권자가 이사회 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.

제31조의2 (이사회회의록) ① 이사장은 이사회 회의록을 작성하여 보관하여야 한다. 다만, 이사회 개최 당일에 회의록 작성이 어려운 사정이 있는 경우에는 안건별로 심의·의결 결과를 기록한 회의조서를 작성할 수 있다.

1. 개의·회의중지 및 산회의 일시
2. 안건
3. 의사
4. 출석한 임원과 직원의 성명
5. 표결수

6. 그 밖에 이사장이 필요하다고 인정하는 사항

② 이사회 회의록에는 출석임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고 그 회의록 또는 회의조서가 2매 이상인 경우에는 간(間)서명 하여야 한다. 다만, 이사회는 출석임원 중 3인을 호선하여 이사회 회의록 및 회의조서에 대표로 간(間)서명 또는 간(間)인하게 할 수 있다.

③ 이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 3월간 공개하여야 한다. 다만, 당해 이사회에서 「사립학교법 시행령」 제8조의2 제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.

④ 이사회에서 제3항 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개범위 등을 의결하여야 한다.

제4장 수 익 사 업

제32조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지 경영하는 학교의

운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 부동산 임대
2. 농장

제33조 (수익사업의 명칭) 제32조의 수익사업을 위한 부동산 임대 및 농장 사업을 강호농장이라 하고 이를 경영한다.

제34조 (수익사업체의 주소) 부동산 임대, 강호농장의 사무(업)소는 전북특별자치도 고창군 고창읍 중거리당산로 78-22번지에 둔다.

제35조 (관리인) ① 제33조에 규정된 사업을 경영하기 위하여 관리인을 둔다.
② 제1항의 규정에 의한 관리인의 임용, 복무, 보수 및 기타 필요한 사항은 이사회회의 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제5장 해 산

제36조 (해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성으로 전북특별자치도교육감의 인가를 받아야 한다.

제37조 (잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 전북특별자치도교육감에 대한 청산종결의 신고가 종료된 후, 다른 학교법인이나 기타 교육사업을 경영하는 자에게 귀속된다.

제38조 (청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출하되 전북특별자치도교육감의 승인을 받아야 한다.

제6장 교 직 원

제1절 교 원

제1관 임 용

제39조 (임용) ① 이 법인이 설치 경영하는 학교의 장의 신규채용, 승진, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 복직, 면직, 해임 및 파면(이하 '임용'이라 한다)은 이사회회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다.(그 임기는 4년으로 한다)

② 학교의 장 이외의 교원(교감, 교사, 기간제교원 및 강사 등)은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다.(단, 임용권자는 기간제교원 및 강사의 임용을 학교장에게 위임할 수 있다.)

③ 제1항 내지 제2항의 규정에 의한 교원의 임용권자가 교원을 임용하였을 때에는 임용한 날로부터 7일 이내에 관계 증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.

④ 학교법인의 이사장과 다음 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 자는 이사정수의 3분의 2의 찬성과 관할청의 승인시 학교의 장에 임명될 수 있다.(단, 재임 중인 학교의 장은 그 임기 만료시까지 종전의 규정에 의한다)

1. 배우자

2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자

⑤ 학교장으로 임명되어 있는 자가 학교법인의 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학교법인의 이사장과 제4항 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받아야 한다.

⑥ 미성년자에 대한 성폭력범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형 이상의 형을 선고받은 사람은 임용을 제한하며, 미성년자에 대한 성폭력범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형 이상의 형을 선고받은 재직 교원도 당연 면직한다.

제39조의2 (기간제교원) ① 「사립학교법」 제54조의4 제1항 각 호의 사유가 있는 경우에는 교원자격기준에 해당하는 자를 기간제교원으로 임용할 수 있다.

② 기간제교원은 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직한다.

③ 학교장이 위임을 통해 기간제교원을 임용한 경우 지체없이 이사장에게 보고하여야 한다.

제39조의3 (퇴직교원의 기간제교원 임용) ① 임용권자는 정년퇴직한 교원의 지식과 경험을 활용하거나 특정교과를 한시적으로 담당시키기 위하여 필요한 경우에는 정년퇴직한 교원을 기간을 정하여 임용할 수 있다. 학교의 장이 아닌 교원을 임용하는 경우 임용권자는 그 권한을 학교의 장에게 위임할 수 있다.

② 제1항에 의해 임용된 기간제교원의 임용기간은 1년 이내로 하되 필요한 경우 3년의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

제39조의4 (전형결과 공개) ① 교원공개전형에 응시한 자가 전형결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규채용자가 확정된 후 이를 공개 하여야 한다.

② 제1항의 정보공개에 대하여는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 내지 제17조를 준용한다.

제2관 신분보장

제40조 (휴직의 사유) 교원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만 제1호 내지 제4호 및 제12호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명하여야 하고 제7호 및 제7호의2의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기의 휴양을 요할 때(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다)
2. 「병역법」의 규정에 의하여 징집 또는 소집된 때
3. 천재·지변 또는 전시·사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때
4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때
5. 학위취득을 목적으로 해외 유학을 하게 된 때 또는 외국에서 1년 이상 연구하게 된 때
6. 국제기구, 외국기관 또는 재외 국민교육기관에 고용된 때
7. 만8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다)를 양육하기 위하여 필요하거나 여교원이 임신 또는 출산하게 된 때
- 7의2. 만19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양하는 경우
8. 교육부 장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때
9. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자,

- 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때
10. 배우자가 국외근무를 하거나 제5호에 해당 된 때
 11. 「사립학교교직원 연금법」 제31조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위한 학습·연구 등이 필요하거나 수업 및 생활지도 등을 위해 신체적·정신적 회복이 필요한 때
 12. 「교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 된 때

제41조 (휴직의 기간) 교원의 휴직기간은 다음과 같다.

1. 제40조 제1호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위 내에서 연장할 수 있다. 다만, 「사립학교 교직원 연금법」에 따른 직무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
2. 제40조 제2호 및 제4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간이 만료될 때까지로 한다.
3. 제40조 제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3개월 이내로 한다.
4. 제40조 제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만, 학위취득을 하려는 경우에는 3년의 범위에서 연장할 수 있다.
5. 제40조 제6호의 규정에 의한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 제40조 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있고, 제7호의2의 규정에 의한 휴직기간은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다.
7. 제40조 제8호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
8. 제40조 제9호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되 재직기간 중 총 3년을 초과할 수 없다.
9. 제40조 제10호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 총 휴직기간은 배우자의 국외 근무, 해외 유학·연구 또는 연수기간을 초과할 수 없다.
10. 제40조 제11호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 1회에 한한다.
11. 제40조 제12호의 사유로 인한 휴직기간은 전임기간으로 한다.

제42조 (휴직교원의 신분) ① 휴직 중의 교원은 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

- ② 휴직기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며 임용권자는 지체 없이 복직을 명하여야 한다.
- ③ 제40조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고할 때에는 당연히 복직된다.
- ④ 교원이 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때는 임용권자는 해당 교원을 면직시킬 수 있다.

제43조 (휴직교원의 처우) ① 제40조 제1호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 7할을 지급한다. 다만, 결핵질환으로 인한 휴직의 경우에는 그 휴직기간 중 봉급의 8할을 지급한다.

- ② 제40조 제5호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 5할을 지급한다.
- ③ 제1항 내지 제2항에 규정되지 아니한 휴직의 경우에는 봉급을 지급하지 아니한다.
- ④ 제1항과 제2항의 휴직목적과 달리 휴직을 사용한 경우에는 지급한 봉급을 환수한다.

제44조 (직위해제 및 해임) ① 형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니한다. 다만, 약식명령이 청구된 자는 제외한다.

② 임용권자는 다음 각 호의 1에 해당하는 교원에 대하여 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자, 또는 교원으로서 근무태도가 심히 불성실한 자
2. 징계의결이 요구중인 자
3. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 사람으로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자

③ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에 대하여는 공무원보수규정 중 직위해제 기간 중의 봉급 감액 규정에 의하여 지급한다.

- ⑤ 임용권자는 제2항 제1호에 의하여 직위해제된 자에 대하여 3월 이내의 기간대기를 명한다.
- ⑥ 제5항의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자에 대하여는 임용권자는 능력회복이나 태도개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ⑦ 제2항 제1호와 제2호 또는 제1항의 직위해제 사유가 경합하는 때에는 제2항 제2호는 제1항의 직위해제 처분을 하여야 한다.
- ⑧ 제2항 제1호와 규정에 의하여 대기명령을 받은 자가 그 기간 중 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정된 때에는 임용권자는 교원징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.

제44조의2 (면직의 사유) ① 교원이 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 당해 교원의 임용권자는 이를 면직시킬 수 있다.

- 1. 휴직기간이 끝나거나 휴직 사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때
 - 2. 근무성적이 극히 불량한 때
 - 3. 정부를 파괴함을 목적으로 하는 단체에 가입하고 이를 방조한 때
 - 4. 정치운동을 하거나 집단적으로 수업을 거부하거나 어느 정당을 지지 또는 반대하기 위하여 학생을 지도·선동한 때
 - 5. 인사기록에 있어서 부정한 채점·기재를 하거나 허위의 증명이나 진술을 한 때
 - 6. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임용된 때
- ② 제1항 제2호 내지 제6호의 사유에 의하여 면직시키는 경우에는 제60조의 규정에 의한 교원징계위원회의 동의를 얻어야 한다.

제44조의3 (당연퇴직의 사유) 교원의 당연퇴직에 대하여는 「사립학교법」 제57조의 규정을 준용한다.

제45조 (보수) 교원의 보수는 교육공무원에게 적용하는 보수규정을 준용한다.

제45조의2 (정년) 교원의 정년은 교육공무원법의 교원정년규정을 준용한다.(단, 학교장은 임기 전이라도 교원 정년 일에 당연퇴직한다)

제45조의3 (명예퇴직) ① 사립학교의 교원으로서 「사립학교교직원 연금법」 제31조의 규정에 따라 재직기간이 20년 이상이고, 정년퇴직

일부터 최소한 1년 전에 스스로 퇴직하는 경우에는 명예퇴직 할 수 있으며, 예산 범위 안에서 명예퇴직 수당을 지급할 수 있다. 명예퇴직은 학교장의 제청으로 이사회 의결을 거쳐 이사장이 명한다.

② 제1항의 명예퇴직에 따른 수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차, 기타 필요한 사항 등은 국가공무원 명예퇴직수당 등 관련 지급규정 및 관할청의 지침을 준용한다.

제45조의4 (특별승진) ① 재직 중 현저한 공적이 있는 사람이 제45조의3에 따라 명예퇴직을 할 때에는 특별승진 임용할 수 있다.

② 제1항에 따라 특별승진 임용할 때에는 특별한 공적이 있는지에 대해 심사를 거쳐야 한다.

③ 다음 각 호에 해당하는 자는 특별승진 임용을 제한한다.

1. 재직기간 중 중징계 처분을 받은 자
2. 「교육공무원임용령」 제15조 제2항 각 호의 사유로 징계처분을 받은 자

제45조의5 (특별휴가) 「교원휴가에 관한 예규」 제8조(특별휴가) 제4항을 따른다.

제46조 (의사에 반한 휴직, 면직 등의 금지) ① 교원은 형의 선고, 징계처분 또는 사립학교법이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급·학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

② 교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③ 교원은 징계처분 기타 그 의사에 반한 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다

제46조의2 (후임자 보충 발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임 되거나 근무성적의 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제3관 교원인사위원회

제47조 (교원인사위원회 설치) 교원(학교의 장을 제외한다)의 임용 등 인사에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 당해학교에 교원인사위원회(이하 '인사위원회'라 한다)를 둔다.

제48조 (인사위원회의 기능) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 교원(교장 제외)의 임용에 관한 사항
2. 교원의 보직에 관한 사항
3. 교원의 연수대상자 및 포상대상자 추천에 관한 사항
4. 공개전형의 시행에 관한 사항
5. 기타 학교의 장이 인사위원회 심의가 필요하다고 인정하는 사항

제49조 (인사위원회의 조직) ① 인사위원회는 학교의 장이 임명하는 10인 이내의 교원으로 조직한다.

② 인사위원회 위원의 임기는 1년 이내로 하되 중임할 수 있다.

제50조 (인사위원회 위원장 및 직무) ① 인사위원회 위원장은 당해 학교의 장이 임명한다.

② 인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③ 인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직위를 대행한다.

제51조 (인사위원회의 소집 등) ① 인사위원회는 학교의 장의 요청이 있을 때 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에는 위원장이 이를 소집한다.

② 인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 인사위원회의 회의 및 특정인의 인사에 관계되는 회의내용 등은 공개하지 아니한다.

제52조 (회의록 작성) ① 인사위원회는 회의록을 작성하여 당해 학교의 장에게 보고하여야 한다.

② 제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2인 이상이 서명·날인 한다.

제53조 (인사위원회의 간사 등) ① 인사위원회의 서무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 당해 학교의 교직원 중에서 학교의 장이 임명한다.

제54조 (운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제2절 교원징계위원회

제55조 (교원징계위원회의 조직) ① 교원징계위원회는 5인의 위원으로 조직한다.

② 교원징계위원회의 위원은 다음 각 호 중에서 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명한다.

1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 법관, 검사, 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자
나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 자

다. 공무원으로 20년 이상 근속하고 퇴직한 자

라. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자

③ 교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.

1. 제2항 제2호에 따라 위촉된 위원(이하 “외부위원”이라 한다)을 최소 2명 이상 포함 할 것

2. 외부위원은 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교에 소속된 자가 아닐 것

3. 학교운영위원회의 학부모위원을 최소 1명을 포함할 것.

4. 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 않을 것.

④ 교원징계위원회에 참석한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 아니된다.

제55조의2 (외부위원의 임기 등) ① 외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

② 학교법인은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
5. 제55조 제4항에 따른 비밀누설금지의무를 위반한 경우

제56조 (교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ① 교원징계위원회의 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

- ② 교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.
- ③ 교원징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

제57조 (징계의결의 기한) 교원징계위원회가 징계의결요구를 받은 때에는 그 요구서를 접수한 날로부터 60일 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일의 범위 안에서 1차에 한하여 그 기한을 연장할 수 있다.

제58조 (제척사유) 교원징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제58조의2 (위원의 기피 등) ① 징계대상자는 교원 징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의한 기피신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

- ③ 제58조의 규정에 의한 제척 또는 제1항에 규정에 의한 기피로 교원징계위원회의 출석위원이 재적위원의 3분의 2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게 된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 재적수가 재적위원의 3분의 2 이상이 될 수 있도록 위원의 임명권자에게 임시위원의 임명을 요청하여야 한다.

제58조의3 (징계의결 요구사유 통지) 교원의 임용권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결요구와 동시에 징계대상자에게

징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.

제59조 (진상조사 및 의견의 개진) ① 교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할 수 있다.

② 교원징계위원회는 필요하다고 인정한 때에는 관계인 또는 관계 전문가를 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

제60조 (징계의결) ① 징계의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.

② 교원징계위원회는 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계의결서를 작성하고 이를 임용권자에게 통보하여야 한다.

③ 임용권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 그 통고를 받은 날로부터 7일 이내에 그 의결내용에 따라 징계처분을 하여야 한다.

④ 징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.

⑤ 교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제61조 (징계의결시의 정상참작 등) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계대상자의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정, 징계요구의 내용, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제61조의2 (징계사유의 시효) ① 교원징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다. 다만 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날로부터 5년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다.

1. 금품 및 향응을 수수한 경우

2. 공금을 횡령·유용한 경우

3. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우

② 「사립학교법」 제66조의3 제2항 또는 제3항에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은

기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 「사립학교법」 제66조의3 제1항에 따른 조사나 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다.

③ 징계위원회의 구성·징계의결 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 따른 교원소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 때에는 제1항의 기간이 경과하거나 그 잔여기간이 3월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있다.

제62조 (교원징계위원회의 간사 등) ① 교원징계위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 간사와 서기와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해 기관소속직원 중에서 그 임용권자가 임명한다.

제63조 (운영세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제3절 삭 제

제64조 내지 제77조 삭제

제4절 사무직원

제78조 (자격) ① 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 사무직원(일반직, 계약직 등 포함, 이하 “사무직원”이라 한다)으로 임용될 수 없다.

1. 금치산자 또는 한정치산 자
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고 유예기간

중에 있는 자

6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
 7. 법인과 이 법인이 설치·경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자와 해임처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아니한 자
- ② 사무직원의 신규임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니한다. 다만, 임용될 직종에 관한 자격증, 면허증, 기타 임용권자가 필요로 하는 자격이 있는 자를 사무직원 인사규칙이 정하는 바에 따라 우선 임용할 수 있다.
- ③ 재직 중인 사무직원이 제1항의 규정에 해당하게 될 때에는 당연 퇴직한다.

제79조 (임용) ① 사무직원의 임용은 임용권자가 공개채용전형 또는 근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 임용 등에 관하여는 사무직원 인사규칙으로 정한다.

③ 사무직원은 이사장이 임용하되 학교소속 사무직원은 당해 학교장의 제청이 있어야 한다.

④ 신규임용의 경우 「지방공무원법」 제28조에 따른 시보 기간을 둘 수 있다.

제80조 (복무) 사무직원의 복무에 관하여는 「지방공무원법」 및 사무직원 인사규칙을 준용한다.

제80조의2 (정년) ① 사무직원의 정년 및 정년 연장에 관한 사항은 「지방공무원법」을 준용한다.

② 사무직원의 공로연수는 「전북특별자치도 사립학교 사무직원 인사업무 처리지침」을 준용한다.

제80조의3 (대우사무직원의 선발) 대우사무직원의 선발은 「지방공무원 임용령」을 준용하되 선발에 관하여 필요한 사항은 따로 규칙으로 정한다.

제81조 (보수) 사무직원의 보수는 「지방공무원 보수규정」 및 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」을 준용한다.

제82조 (신분보장) 사무직원의 신분보장에 관하여는 「지방공무원법」을 준용한다.

제82조의2 (명예퇴직) ① 「사립학교교직원 연금법」에 따른 재직기간 20년 이상 근속한 자가 정년 잔여 1년 이상의 기간 중에 스스로 퇴직하고자 하는 경우에는 명예퇴직을 할 수 있으며, 예산 범위 안에서 명예퇴직 수당을 지급할 수 있다. 명예퇴직은 학교장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 명한다.

② 명예퇴직수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차, 기타 필요한 사항 등은 「지방공무원 명예퇴직수당 등 관련 지급규정」 및 관할청의 지침을 준용한다.

제82조의3 (특별승진) ① 제82조의2에 의거 명예퇴직을 하는 자는 근무 중 특별한 공적이 있는 경우 자체 심사를 거쳐 특별승진을 할 수 있다.

제83조 (징계 및 재심청구) ① 사무직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되 사무직원 징계위원회는 법인에 따로 두고, 그 조직 및 운영에 관하여는 사무직원 인사규칙으로 정한다.

② 사무직원의 재심청구를 위하여 법인에 사무직원 재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영에 관하여는 사무직원 인사규칙으로 정한다.

제7장 직 제

제1절 법 인

제84조 (법인 사무조직) ① 법인이 업무를 처리하기 위하여 법인 사무실을 두고 법인실장을 둘 수 있다.

② 제1항 규정에 의한 분장업무는 따로 사무직원 인사규칙으로 정한다.

제2절 고등학교

제85조 (교장 등) ① 법인이 설치·경영하는 고등학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

② 교장은 교무 및 행정을 통괄하고 소속 교직원을 지휘, 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③ 교감은 교장을 보좌하며 교장의 유고(有故)시 교장의 직무를 대행한다.

제86조 (하부조직) 고등학교에 행정실을 두고, 행정실장을 두며, 그 분장 업무는 사무직원 인사규칙으로 정한다.

제3절 정 원

제87조 (정원) 법인 및 각 급 학교에 두는 사무직원의 정원은 별표1과 같이 한다.

제8장 보 칙

제88조 (공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회 의결에 의하여 결정된 수익사업에 관련된 공고할 사항은 전국을 보급대상으로 하는 일간지에 공고한다.

제89조 (시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제90조 (설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직 위	성 명	생년월일	임 기	주 소
이사장	서유정	1891.11.20	1979.5.11~ 1983.5.10	고창군 무장면 무장리 255-1
이 사	염규윤	1928. 5. 2	1979.5.11~ 1983.5.10	고창군 무장면 무장리 255-1
이 사	신정근	1914. 5.13	1979.5.11~ 1983.5.10	전북 정읍군 정주읍 수정리 699
이 사	박정애	1935.11.27	1979.5.11~ 1983.5.10	진안군 주천면 감용리 369
이 사	김용환	1909. 7.20	1979.5.11~ 1981.5.10	서울시 성동구 중곡동 114-6
이 사	최순희	1909. 6. 3	1979.5.11~ 1981.5.10	서울시 성북구 장위동 185-11
이 사	한강수	1918. 3. 7	1979.5.11~ 1981.5.10	고창군 고창읍 수북동 199-5
감 사	이공진	1938.10. 5	1979.5.11~ 1981.5.10	고창군 고창읍 읍내리 191
감 사	신덕종	1928. 2. 6	1979.5.11~ 1981.5.10	고창군 고창읍 읍내리 277-5

제9장 학교운영위원회

제1절 학교운영위원회 구성

제91조 (학교운영위원회 설치) 「초·중등교육법」 제31조 제1항의 규정에 의거 학교운영에 대한 주요사항에 대하여 심의를 구하기 위하여 법인의 설치·경영학교에 학교운영위원회(이하“운영위원회”라 한다)를 설치한다.

제92조 (위원의 선출 등) ① 학교의 장은 운영위원회의 당연직 교원위원이 된다.

② 당연직 교원위원을 제외한 교원위원은 당해 학교 교직원 전체 회의에서 보직교사를 포함하여 3배수로 추천한 교원 중 학교의 장이 위촉한다.

③ 학부모위원은 학부모 중에서 민주적 대의절차에 따라 학부모 전체회의에서 직접 선출한다. 다만, 학교의 규모, 시설 및 농번기 등을 고려하여 운영위원회규정이 정하는 전체회의에서 선출하기 곤란한

사유가 있는 경우에는 당해 운영위원회규정이 정하는 바에 의하여 학급별 대표로 구성된 학부모대표회의에서 선출할 수 있다.

④ 지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명투표로 선출한다.

⑤ 학부모위원 및 교원위원은 임기만료일 10일 이전에, 지역위원은 임기만료일의 전일까지 선출한다.

⑥ 위원이 결원된 때에는 보궐 선출한다. 다만, 전임자 임기의 잔여기간이 6월 미만인 때에는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.

⑦ 운영위원회에는 위원장 및 부위원장 각 1인을 두되 교원위원이 아닌 위원 중에서 무기명 투표로 선출한다.

제93조 (위원의 임기) ① 위원의 임기는 2년으로 하되 1차에 한하여 중임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 잔여기간으로 한다.

② 위원의 임기개시일은 4월 1일로 한다.

제94조 (위원의 자격) ① 학부모위원 및 지역위원은 「국가공무원법」 제33조의 공무원 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

② 학부모위원은 선출일 현재 당해 학교에 재학하는 학생의 보호자로, 교원위원은 당해 학교에 재임 중인 자로 한다.

③ 지역위원은 당해 학교가 소재하는 지역을 생활근거지로 하는 자로서 교육행정 업무를 수행하는 자 또는 수행경력이 있는 자, 당해 학교가 소재하는 지역을 사업활동의 근거지로 하는 사업자, 당해 학교를 졸업한 자, 기타 학교 운영에 이바지하고자 하는 자로 한다.

④ 위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제95조 (위원의 의무 등) ① 위원은 무보수 봉사직으로 하며 수당을 지급하지 아니한다.

② 위원은 운영위원회 회의에 성실히 참여하여야 하며 이를 통하지 아니하고서는 학교운영에 관여할 수 없다.

③ 위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 하거나 그 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리·이익을 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선하여서는

아니된다.

제96조 (위원의 당연퇴직) ① 위원이 다음 각 호의 1에 해당될 때는 당연퇴직한다.

1. 교원위원이 소속을 달리한 때
 2. 학부모위원의 자녀학생이 졸업·전학·퇴학한 때
 3. 회의소집통보를 받고 사전 연락 없이 3회 연속 회의에 불참한 때
 4. 학부모위원의 선출과정에서 신상자료에 거짓이 발견된 때
- ② 제1항 제4호는 운영위원회 결정으로 한다.

제2절 운영위원회 기능

제97조 (기능 등) ① 운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 학교헌장과 학칙의 제정 또는 개정
2. 학교의 예산안과 결산안
3. 학교교육과정의 운영방법
4. 교과용도서와 교육자료의 선정
5. 교복·체육복·졸업앨범 등 학부모 경비부담 사항
6. 정규 학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동
7. 학교운영지원비의 조성·운용 및 사용
8. 학교급식
9. 대학입학 특별전형 등 학교장 추천
10. 학교운동부의 구성·운영
11. 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항
12. 그 밖의 대통령령이나 전북특별자치도 조례로 정하는 사항
13. 삭제

② 학교운영위원회는 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항에 대하여 심의한다.

제98조 (시행 의무 등) ① 학교장은 운영위원회의 심의를 거치는 경우 교육활동 및 학교운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 운영위원회를 소집할 여유가 없을 때에는 제97조 제1항의 사항에 대하여 운영위원회의 심의를 거치지 아니하고 이를 시행할 수 있다.

② 학교장은 제1항의 규정에 의하여 운영위원회의 심의를 거치지 아니하고 시행한 때에는 이를 시행한 후 이에 관한 사항을 운영위원회에 통지하여야 한다.

제3절 운영경비 등

제99조 (운영경비 등) 위원회 연수시 교통비, 회의운영에 필요한 경비는 규정으로 정할 수 있다.

제100조 (이사장의 감독 등) 학교운영위원회가 건학이념 구현에 저해되는 운영을 하거나 파행적으로 운영되어 교육활동 및 학교운영에 차질이 발생할 우려가 있을 때에는 이사장은 이사회회의 의결을 거쳐 학교운영위원회에 재심을 요구할 수 있다.

제101조 (위임규정) 학교운영위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 학교운영위원회규정으로 정한다.

제10장 학교교육분쟁조정위원회

제1절 학교교권보호위원회 구성

제102조 (학교교권보호위원회의 설치) 「교원지위향상을 위한 특별법」 제2조 및 「교원예우에관한규정」(이하 “예우규정”이라 한다) 제6조에 의거 당해 법인이 설치·경영하는 강호항공고등학교에 학교교권보호위원회를 설치·운영한다.

제103조 (학교교권보호위원회의 기능 등) ① 학교교권보호위원회(이하 “교권위원회”라 한다)는 예우규정 제6조 제1항의 규정에 의하여 고등학교 이하의 각 급 학교(이하 “각 급 학교”라 한다)에서 교육활동 중 발생하는 교원(사무직원을 포함, 이하 같다)과 관련된 다음 각 호의 사안을 심의·조정·권고(이하 “심의 등”이라 한다)한다.

1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모 간에 발생한 분쟁
2. 학생안전사고에 대해 강호항공고등학교 학교안전공제회(이하 “공제회”라 한다) 보상액 등에 동의하지 아니하고 동 사고관련 교원에게 추가 보상

등을 요구하여 일어난 분쟁

3. 기타 교원예우 및 교권보호·존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항

② 교권위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 하기 전에 당사자의 의견을 최대한 수렴하여야 한다.

③ 교권위원회가 학생안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적·법률적 전문지식이 필요한 경우에는 공제회에 지원을 요청할 수 있으며, 공제회는 임·직원의 회의 참석, 고문변호사의 조언 등 필요한 지원을 하여야 한다.

제104조 (교권위원회의 구성 등) ① 교권위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외의 위원으로 구성하되 학교장은 당연직 위원이 된다.

② 위원은 당해 학교 학교운영위원회위원 중 동 학교운영위원회가 추천하는 교원위원·학부모위원·지역위원 각 1인을 학교장이 위촉한다.

③ 학교장은 필요시 법률 또는 행정 분야의 전문지식이 있는 자 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.

④ 제3항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 「국가공무원법」 제33조의 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어 한다.

제105조 (교권위원회위원장) ① 교권위원회의 위원장(이하 “교권위원장”이라 한다)은 위원 중에서 호선하며, 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

② 교권위원장은 교권위원회를 대표하고 위원회의 업무를 통괄한다.

③ 교권위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 교권위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제106조 (교권위원회위원의 의무) ① 교권위원회위원(이하 “교권위원”이라 한다)은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급하지 아니한다.

② 교권위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.

③ 교권위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니된다.

제107조 (교권보호신청) 제103조 제1항 각 호의 사안에 관련된 교원은 교권위원장 또는 학교장에게 서면이나 유선 또는 구두로 교권보호신청을

할 수 있다.

제108조 (회의개최 등) ① 회의는 교권보호의 신청이 있는 때 개최한다.

② 교권보호신청이 있을 경우 교권위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날부터 7일 이내에 개최한다.

③ 회의의 소집통지는 교권위원장이 교권위원에게 서면 또는 구두로 하되 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 교권위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제109조 (교권위원의 제척) 교권위원이 사안의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 교권위원의 자격으로 참여할 수 없다.

제110조 (심의 등 결과의 처리) ① 교권위원장은 교권위원회의 심의 등의 결과를 관련 당사자에게 즉시 통지하여야 한다.

② 당사자는 교권위원회의 심의 등 결과를 존중하여야 한다.

③ 교권위원회는 심의 등의 결과로 보상해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송대행 기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청하게 할 수 있다.

④ 교권위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박·폭행·폭언 등으로 당해 교원 또는 학교교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발하도록 권고할 수 있다.

제110조의2 (비밀누설금지) ① 교권위원회의 회의는 공개하지 아니한다.

② 교권위원은 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니된다.

③ 교권보호 업무를 수행하거나 수행하였던 사람은 그 직무로 인하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니된다.

제111조 (간사) 교권위원회의 회의기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 교직원 중에서 학교장이 지명하는 간사 1인을 둘 수 있다.

제112조 (학교운영위원회규정의 준용) 교권위원의 임기, 자격상실, 기타 회의의 운영 등에 관하여 본 정관 10장 1절에서 정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제113조 (운영세칙) 교권위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 교권위원회규정으로 정한다.

부 칙

(시행일)이 정관개정 사항은 1981. 1.20.부터 시행한다
(시행일)이 정관의 개정 사항은 1981. 8.17.부터 시행한다
(시행일)이 정관의 개정 사항은 1983.11.15.부터 시행한다
(시행일)이 정관의 개정 사항은 1987. 3.13.부터 시행한다
(시행일)이 정관의 개정 사항은 1987. 8.27.부터 시행한다
(시행일)이 정관의 개정 사항은 1990. 1. 1.부터 시행한다
(시행일)이 정관의 개정 사항은 1990. 7. 5.부터 시행한다
(시행일)이 정관의 개정 사항은 1990. 8.30.부터 시행한다
(시행일)이 정관의 개정 사항은 1991.10. 5.부터 시행한다
(시행일)이 정관의 개정 사항은 1994. 5. 3.부터 시행한다
(시행일)이 정관은 1995. 3. 4.부터 시행한다
(시행일)이 정관은 1996. 3.12.부터 시행한다
(시행일)이 정관은 1999. 4. 7.부터 시행한다
(시행일)이 정관은 2000. 3. 20.부터 시행한다
(시행일)이 정관은 2000. 6. 12.부터 시행한다.
(시행일)이 정관은 2000. 11.23.부터 시행한다.
(시행일)이 정관은 2002. 6. 15.부터 시행한다.
(시행일)이 정관은 2002. 9. 1.부터 시행한다.
(시행일)이 정관은 2003. 7 . 3.부터 시행한다.
(시행일)이 정관은 2004. 7 . 2.부터 시행한다.
(시행일)이 정관은 2007. 1 . 25.부터 시행한다.
(시행일)이 정관은 2010. 2 . 5.부터 시행한다.
(시행일)이 정관은 2012. 3 . 1.부터 시행한다
(시행일)이 정관은 2014. 3 . 1.부터 시행한다..

단, 제3조의 개정규정은 2007년 3월 1일부터 시행한다.

- ① (시행일) 이 정관은 2007.09.18.일부터 시행한다.
- ② (임원의 선임기간의 예외) 개정정관 시행일 이후 임원의 임기만료 등으로 결원이 발생하여 우선적으로 선임되는 개방이사 또는 감사는 제21조의3 제1항의 규정에 불구하고 그 결원발생일로부터 2월 이내에

보충 할 수 있다.

③ (임원 선임기간에 대한 경과조치)개정 정관 시행 당시 재임 중인 임원의 임기는 개정규정에도 불구하고 종전 규정에 의한다.

④ (시행일) 이 정관은 2014. 3. 1.부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2014. 3 . 1 .부터 시행한다.

부 칙 (2016.8.24)

(시행일) 제39조의 제5항, 제40조 제1항 및 제7호의2, 제9호 내지 제11호, 제41조 제1호, 제4호, 제6호, 제8호 내지 제10호, 제43조 제3항, 제55조 제2항 내지 제4항, 제59조 제2항, 제55조의2, 제61조의2는 2016.8.3.부터 시행한다. 단, 제55조 제2항 내지 제4항 및 제55조의2는 2016.8.29.부터 시행한다.

부 칙 (2016.10.27)

(시행일) 제27조 제5호, 제6장 제1절 제1관, 제39조, 제39조의3 제1항, 제40조, 제41조, 제44조, 제47조, 제48조, 제58조의3, 제60조, 제62조, 제78조, 제79조는 2016.10.28.부터 시행한다.

부 칙 (2017.03.01)

(시행일) 항공법 제29조의3제1항 및 같은 법 시행규칙 제94조제3항은 2017. 3 . 1.부터 시행한다.

부 칙 (2019. 4. 19)

(시행일) 이 정관은 2019. 4. 19.부터 시행한다.

부 칙 (2019. 5. 17)

(시행일) 이 정관은 2019. 5. 17.부터 시행한다.

부 칙 (2020. 02. 06.)

(시행일) 이 정관 제5조의1, 제9조 제3항, 제21조의3 제6항, 제22조 제1항, 제27조 제3항 제5호 및 제6호, 제39조 제6항 및 제7항, 제41조 제6호, 제43조 제4항, 제44조 제1항 및 제4항, 제44조의1, 제44조의2, 제45조의3, 제49조, 제78조, 제79조, 제80조, 제80조의1, 제80조의2, 제81조, 제82조, 제82조의1, 제82조의3, 제83조, 제84조 제2항, 제86조, 제87조, 제103조는 2020. 2. 6.부터 시행한다.

부 칙 (2020. 4. 17.)

(시행일) 이 정관 제5조의1, 제29조, 제39조, 제43조, 제48조는 2020. 4. 17.부터 시행한다.

부 칙 (2021. 4. 23.)

(시행일) 이 정관 제45조의3, 제82조의1, 제87조, 별표1은 2021. 4. 23.부터 시행한다.

부 칙 (2021. 6. 24.)

(시행일) 이 정관 제45조의4, 제79조는 2021. 6. 24.부터 시행한다.

부 칙 (2024. 3. 1.)

(시행일) 이 정관 제3조, 제5조의2, 제9조, 제30조, 제44조의2, 제44조의3, 제55조, 제80조의2, 제80조의3, 제82조의2, 제86조, 제91조, 제97조, 제98조, 제110조의2는 2024. 3. 1.부터 시행한다.

부 칙 (2026. 1. 13.)

(시행일) 이 정관 제21조의5, 제45조의5, 제80조는 2026. 1. 13.부터 시행한다.

별 표 1

법인 및 강호항공고등학교 사무직원 정원

법 인	강호항공고등학교
일반직	일반직
5급 1명	교육행정 5급 1명
6급 1명	교육행정 6급 1명
7급 1명	<u>교육행정 7급 1명</u>
8급 6명	<u>교육행정 8급 2명</u>
	<u>시설관리 8급 4명</u>
합계 9명	합계 9명